III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 20/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano a regadío de 1,35 ha para riego de viñedo en el término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca), (expediente S478/2025/CU/00007). [2026/7731]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otro lado, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

El proyecto denominado “Transformación de secano a regadío de 1,35 Has para riego de viñedo en el término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca)” y promovido por D. Juan Martínez Rodríguez, se encuentra encuadrado dentro del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, conforme a la modificación efectuada por el Real Decreto 445/2023, dentro del Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, Apartado c) Proyectos de transformación, ampliación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas; así como los comprendidos entre 1 ha y 10 ha que cumplan alguno de los criterios generales, o que ocupen cauces o humedales permanentes o estacionales representados en el mapa Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1:25.000, o se desarrollen en zonas con niveles de erosión hídrica >10 t/ha*año (Inventario Nacional de Erosión de Suelos, INES)”

En conclusión, el proyecto se debe someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado de acuerdo a lo establecido en la Ley 21/2013, que es de aplicación en todo el ámbito castellanomanchego junto a la Ley 2/2020.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el Documento Ambiental aportado por el promotor, el proyecto tiene por objeto la transformación de secano en regadío de una superficie de 1,35 ha de viñedo, en la parcela 88 del polígono 28 del término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca), en el paraje denominado «Pozo de Juan Alonso». La actuación se enmarca en la tramitación ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana del expediente n.º 2061/2019, relativo a la transmisión parcial de derechos de agua procedentes del aprovechamiento inscrito en el expediente P-134/2000, cuyo titular dispone de derechos para el riego de 1,83 ha de cultivos herbáceos en el término municipal de Villar de Cañas (Cuenca). En concreto, se contempla la cesión del uso correspondiente al riego de aproximadamente 1,35 ha, anteriormente vinculado a las parcelas 23 y 1014 del polígono 4 de dicho municipio, para su aplicación al riego de viñedo en la parcela de destino indicada, mediante el aprovechamiento de aguas subterráneas a través de una captación ubicada en la propia parcela 88 del polígono 28.

1.1. Datos técnicos

La actuación objeto de evaluación consiste en la transformación a regadío de 1,35 ha de viñedo existentes en régimen de secano, situadas en la parcela 88 del polígono 28 del término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca). La superficie de actuación se localiza en el paraje «Pozo de Juan Alonso», a una altitud aproximada de 762 m s. n. m., y presenta como uso agrícola previsto el cultivo de viñedo.

El recurso hídrico procederá de aguas subterráneas, mediante una captación situada en la propia parcela objeto de transformación, en las coordenadas UTM ETRS89, huso 30, X = 509.507 e Y = 4.393.854. El aprovechamiento se vincula a la transmisión parcial de derechos tramitada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

El sistema de riego proyectado será por goteo, mediante emisores autocompensantes que permiten mantener un caudal de descarga relativamente constante frente a variaciones de presión. La instalación contará con una red de tuberías principales de distintos diámetros, dimensionados en función de la longitud de los tramos y de las condiciones de presión necesarias para el funcionamiento del sistema. La finalidad de la actuación es atender las necesidades hídricas del viñedo durante los periodos de mayor demanda, compensar el déficit hídrico del cultivo y favorecer la producción.

1.2. Alternativas

El promotor, en el Documento Ambiental aportado, plantea las siguientes alternativas:

Alternativa 0. No realización del proyecto. Consiste en mantener el cultivo de viñedo en régimen de secano, sin ejecutar la transformación a regadío ni las instalaciones asociadas. Según el promotor, esta opción impediría disponer de un aporte complementario de agua para atender las necesidades hídricas del cultivo durante los periodos de mayor déficit hídrico, manteniéndose la vulnerabilidad de la producción frente a la irregularidad de las precipitaciones.

Alternativa 1. Localización de la actuación. El promotor considera la parcela 88 del polígono 28 del término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca), de su propiedad, atendiendo a sus condiciones de suelo, ubicación, accesibilidad y aptitud para la explotación agrícola. La actuación se proyecta sobre una superficie de 1,35 ha de viñedo existente en régimen de secano.

Alternativa 2. Sistemas de riego y suministro energético para el bombeo. El promotor analiza distintas opciones de aplicación del agua y de suministro energético necesario para su elevación, considerando ambos elementos de forma complementaria:

En cuanto al sistema de riego, se estudian el riego superficial por inundación o a manta, el riego por aspersión fija, el riego por aspersión móvil y el riego localizado por goteo. El riego a manta presenta menores necesidades de infraestructura, pero una menor eficiencia en el uso del agua y mayores pérdidas por percolación. Los sistemas de aspersión permiten una dosificación adecuada del agua, aunque requieren instalaciones específicas y pueden favorecer la aparición de enfermedades asociadas a la humectación de la vegetación. Por su parte, el riego por goteo permite ajustar la aplicación del agua a las necesidades del viñedo, reducir las pérdidas, minimizar los movimientos de tierras y optimizar el manejo del agua y los fertilizantes.

En cuanto al sistema de suministro energético para el bombeo, se consideran la instalación de placas fotovoltaicas, la conexión a la red eléctrica mediante tendido y el empleo de un grupo electrógeno. La energía fotovoltaica evita el consumo directo de combustibles fósiles durante la generación eléctrica y reduce las emisiones asociadas al bombeo, aunque su producción depende de la disponibilidad de radiación solar. La conexión a la red permite disponer de suministro eléctrico con independencia de las condiciones de insolación, si bien presenta, según el promotor, un coste económico elevado y posibles afecciones visuales derivadas de los tendidos aéreos. Por último, el grupo electrógeno ofrece autonomía y movilidad, pero requiere el consumo de combustibles fósiles y genera emisiones atmosféricas y ruido durante su funcionamiento.

De las opciones analizadas, el promotor selecciona el riego localizado por goteo y el suministro energético mediante placas fotovoltaicas. La elección del riego por goteo se justifica por su adecuación agronómica al cultivo leñoso del viñedo, la precisión en la aplicación del agua, la reducción del riesgo de enfermedades relacionadas con el exceso de humedad y las menores necesidades de movimientos de tierras e inversión. Por su parte, la instalación fotovoltaica se selecciona por el ahorro económico previsto y la reducción del consumo de combustibles fósiles. En conjunto, la solución propuesta pretende mejorar la disponibilidad hídrica del cultivo durante los periodos de mayor déficit de precipitaciones y favorecer la productividad y calidad de la cosecha, mediante un sistema de riego localizado y el uso de energía renovable.

1.3. Análisis de riesgos

Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente.

Se ha incluido en el DA (Documento Ambiental) un apartado específico (capítulo 13) de análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes, en el que se identifican y valoran los principales riesgos naturales y accidentales que pueden afectar al proyecto o derivarse de su ejecución y explotación. Entre los riesgos de origen natural analizados se encuentran las inundaciones, la sismicidad, los incendios forestales, los riesgos geológicos y el cambio climático. El ámbito de actuación no se encuentra en una zona específica de riesgo de inundación, por lo que la probabilidad de este fenómeno se considera baja. Asimismo, la zona presenta una aceleración sísmica muy baja y, de acuerdo con la información cartográfica del IGME, una baja sismicidad, por lo que el riesgo sísmico se considera bajo. No se identifican riesgos geológicos en el ámbito de actuación y, de acuerdo con la información de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la provincia de Cuenca presenta una baja vulnerabilidad frente al cambio climático. En relación con los incendios forestales, el territorio donde se localiza la actuación presenta un riesgo bajo, si bien, debido a la existencia de recurrencia de incendios en zonas próximas, el promotor considera este riesgo como medio.

En relación con los riesgos derivados de accidentes graves, el Documento Ambiental contempla, con carácter general, la posibilidad de vertidos accidentales de sustancias peligrosas y otros incidentes asociados a las instalaciones y a las operaciones necesarias para la ejecución y explotación del proyecto. Estos sucesos podrían ocasionar afecciones sobre el suelo y, en función de su naturaleza, magnitud y localización, sobre las aguas subterráneas. No obstante, considerando las características y reducida dimensión de la actuación, así como las medidas preventivas previstas, el promotor concluye que la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves y catástrofes es, en términos generales, baja.

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza y reducida dimensión de la actuación, consistente en la transformación a regadío de 1,35 ha de viñedo mediante un sistema de riego localizado y el empleo de energía fotovoltaica para el bombeo, así como a las características y ubicación de las parcelas, el Documento Ambiental considera que la vulnerabilidad global del proyecto frente a accidentes graves o catástrofes es baja. Los principales riesgos identificados presentan una probabilidad y una capacidad de afección limitada, sin que se hayan identificado escenarios de especial relevancia que puedan generar efectos adversos significativos sobre el medio ambiente adicionales a los considerados en el proyecto.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 27 de diciembre de 2024 se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental de Cuenca la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, junto con el correspondiente Documento Ambiental, en cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con la misma fecha se aporta el justificante de abono de la tasa correspondiente, de acuerdo con la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Con fecha 24 de abril de 2025, el órgano ambiental notifica al promotor que la documentación presentada resulta completa, sin que conste en este Servicio de Calidad Ambiental que dicha notificación haya sido leída por el promotor.

A partir de dicha documentación, y conforme con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formulan consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias. Los organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Delegación Provincial de Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Sección de Arqueología (*)
- Ayuntamiento de Villamayor de Santiago
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Unidad Coordinación Provincial Agentes Medioambientales de Cuenca. (*)
- Dirección General de Calidad Ambiental – Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales Cuenca
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha – Coordinador Administración Hidráulica.
- Asociación Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Ecologistas en Acción de la Manchuela de Albacete y Cuenca.
- Asociación para la defensa de la naturaleza WWF/Adena.

- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- Asociación Pueblos Vivos de Cuenca.
- Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Destaca el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, que informa el proyecto como autorizable con condiciones, al existir afección directa de la actuación sobre el ámbito de Prevención B.5-Alto de Camasquince, documentado y registrado en el Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de Villamayor de Santiago (Cuenca). En consecuencia, el informe establece que, para la viabilidad y compatibilidad del proyecto y con carácter previo a su autorización, el promotor deberá incorporar un Estudio de Afección al Patrimonio Cultural, mediante la correspondiente prospección arqueológica previa de carácter intensivo de la parcela afectada, realizada por un arqueólogo expresamente autorizado. Asimismo, deberá presentar ante la Delegación Provincial o la Viceconsejería de Cultura y Deportes la correspondiente solicitud de autorización de trabajos arqueológicos y proyecto arqueológico de actuación, correspondiendo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural determinar y autorizar expresamente las medidas de control, corrección y conservación que resulten pertinentes, incluida, en su caso, la conservación in situ de los bienes inmuebles y la documentación de los restos arqueológicos que pudieran aparecer.

Del resto de informes recabados, no se resaltan cuestiones concretas, recogiéndose en los siguientes epígrafes las consideraciones establecidas por cada uno de los organismos que han emitido respuesta.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El proyecto tiene por objeto la transformación de secano en regadío de una superficie de 1,35 ha de viñedo, mediante la utilización de derechos de agua objeto de una transmisión parcial tramitada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el expediente 2061/2019. Los derechos objeto de cesión proceden del expediente P-134/2000 y corresponden al uso destinado al riego de 1,357 ha de cultivos herbáceos en el término municipal de Villar de Cañas.

La actuación contempla la implantación de un sistema de riego localizado por goteo autocompensante, mediante tuberías principales y elementos de distribución asociados, destinado a atender las necesidades hídricas del cultivo de viñedo. El recurso hídrico procederá de una captación de aguas subterráneas situada en la propia parcela objeto de la actuación.

La transformación proyectada se limita a la superficie de 1,35 ha indicada, sin que el Documento Ambiental contemple una ampliación de la superficie de regadío. La finalidad de la actuación es complementar las aportaciones naturales de precipitación durante los periodos de mayor demanda hídrica del cultivo, con objeto de mejorar la disponibilidad de agua para el viñedo y favorecer la estabilidad y productividad de la explotación.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se localiza en el término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca), concretamente en el paraje denominado «Pozo de Juan Alonso», correspondiendo la superficie objeto de transformación a la parcela 88 del polígono 28. El centro de la parcela se localiza, según el Documento Ambiental, en las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 X = 509.569 e Y = 4.393.776, a una altitud aproximada de 762 m s.n.m. La captación de aguas subterráneas se sitúa igualmente en dicha parcela, en las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 X = 509.507 e Y = 4.393.854.

El acceso se realiza desde la carretera CM-3013, tomando, antes del punto kilométrico 6, un camino público durante aproximadamente 500 metros y continuando posteriormente por un camino vecinal hasta la parcela. El núcleo urbano de Villamayor de Santiago se encuentra a una distancia aproximada de 4,77 km. No se localizan infraestructuras en un radio de 100 metros de la actuación ni cauces en dicho ámbito.

De acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Medio Natural de Cuenca, el ámbito de actuación no se encuentra incluido en ningún Espacio Natural Protegido, espacio perteneciente a la Red Natura 2000 ni en otras zonas sensibles contempladas en la normativa de conservación de la naturaleza. El espacio de la Red Natura 2000 más próximo es la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) «Área Esteparia de la Mancha Norte» (ES0000170), situada aproximadamente a 12 km al norte del emplazamiento.

Por otra parte, el emplazamiento se encuentra sobre la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (BOE n.º 308, de 22 de diciembre de 2014).

3.3. Características del potencial impacto.

Se produce impacto por detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, es controlado por la Confederación Hidrográfica, ajustándolo a las situaciones hídricas de cada momento.

Entre las principales repercusiones del proyecto destaca el efecto acumulativo por el conjunto disperso de extracciones de agua subterránea, que pueden hacer bajar los niveles freáticos aún más.

En relación al regadío, la parcela se encuentra ya con cultivos leñosos, por lo que no se prevé un cambio en la afección sobre hábitats de las especies típicas de ambientes esteparios.

Por otra parte, si no se realiza un uso responsable y adecuado de productos fitosanitarios, puede provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.

Para la alternativa seleccionada, de acuerdo con el informe del Servicio de Medio Natural de Cuenca, no se prevén afecciones directas sobre espacios naturales protegidos, espacios integrados en la Red Natura 2000, otras zonas sensibles ni elementos geomorfológicos de protección especial contemplados en la normativa de conservación de la naturaleza vigente. Asimismo, no se prevén afecciones directas sobre la red hidrológica superficial. No obstante, en el entorno de la actuación se localizan hábitats de protección especial, de conformidad con la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, asociados a charcas temporales que albergan comunidades de anfibios propias de humedales mesotróficos estacionales. Estas formaciones se corresponden con el hábitat de interés comunitario prioritario 3170* «Estanques temporales mediterráneos», incluido en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, e incorporado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La zona de actuación constituye un área de alimentación y reproducción de diversas especies de aves esteparias protegidas, entre las que destacan el sisón común (Tetrax tetrax), catalogado «En peligro de extinción» en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y la avutarda euroasiática (Otis tarda) y el cernícalo primilla (Falco naumanni), ambas especies incluidas en la categoría «Vulnerable» del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.

Por otra parte, el aprovechamiento de aguas subterráneas se localiza en la masa de agua Sierra de Altomira, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, por lo que deberán valorarse los posibles efectos acumulativos derivados del conjunto de las extracciones y adecuarse el aprovechamiento a las necesidades hídricas reales del cultivo, de acuerdo con las condiciones que establezca el organismo de cuenca competente.

Finalmente, según el informe del Servicio de Medio Natural, no se prevén afecciones sobre montes de utilidad pública. Asimismo, deberá tenerse en cuenta la presencia, al sur de la actuación, de la vía pecuaria denominada «Colada del Carril de las Carretas», clasificada con una anchura legal de 10 metros.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, a través de la Oficina de Planificación Hidrológica, informa que la actuación resulta compatible con las determinaciones del vigente Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, siempre que la solicitud de concesión de aguas subterráneas, tramitada con el número de expediente 2061/2019 para el riego de 1,35 ha, se resuelva de conformidad con lo establecido en el Programa de Actuación vigente de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. Asimismo, el organismo de cuenca considera que existen recursos

hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el artículo 14 quater del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, sin perjuicio de lo que se determine en la resolución del correspondiente procedimiento de concesión.

No obstante, dado que la documentación aportada no cuantifica las necesidades hídricas de la transformación en regadío, será necesario justificar que el volumen de agua solicitado, de 2.442,6 m³/año, se adecúa a las necesidades reales del cultivo y a las disponibilidades del recurso. Asimismo, deberán cumplirse las condiciones establecidas en el Programa de Actuación de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, teniendo en cuenta los posibles efectos acumulativos del conjunto de las extracciones y aplicando el principio de cautela para garantizar una explotación racional y sostenible del acuífero. El titular del aprovechamiento deberá, además, instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes de agua efectivamente captados, conforme a la normativa vigente, y cumplir las restantes condiciones que se establezcan en la resolución de la concesión. Por otra parte, dado que el arroyo de la Cañada discurre aproximadamente a 200 m al sur de la zona de actuación, no se prevén afecciones físicas sobre el dominio público hidráulico ni sobre sus zonas de servidumbre y policía.

Finalmente, la actuación no contempla vertidos al dominio público hidráulico, sin perjuicio de la regulación y el control que, en su caso, pudieran resultar aplicables a los retornos de riego.
Será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se valore adecuadamente su compatibilidad con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección Sierra de Altomira en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización de este proyecto. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1. Protección de recursos naturales.

Según el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca, con el fin de preservar los valores naturales con mayor grado de amenaza presentes en la zona de estudio, se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Preceptiva parada biológica durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de julio, en caso que alguna acción implique obras con maquinaria pesada (ejecución zanjas, sondeo).
- El sistema de riego por goteo, será con goteros subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.
- En el caso del uso de motor para la extracción de agua, el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. Asimismo, se dotará de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales y posibles pérdidas de aceite.
- Con respecto al sistema de alimentación de grupo de bombeo mediante instalación fotovoltaica, se implantarán sistemas eficientes que minimicen superficie de ocupación de suelo y en caso de vallado, será permeable y seguro para la fauna, debiendo carecer en todo caso, de elementos cortantes o punzantes, voladizos o visera superior.

Asimismo, deberán observarse las siguientes condiciones y recomendaciones:

- Las parcelas de regadío se emplazan dentro de zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla-La Mancha (Orden 158/2020, de 28 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible), en concreto la zona designada “Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas”, por lo que se estará a lo dispuesto en el programa de actuación correspondiente y legislación vigente. Se reducirá el empleo de fertilizantes y biocidas, tratando de utilizar sustancias de baja peligrosidad con el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.

- Se recomienda que las construcciones asociadas a captaciones y grupos de bombeo se integren paisajísticamente mediante el completo acabado de sus caras vistas, el uso de materiales y tonos acordes con el entorno y acabados tradicionales (teja, …).
- En el diseño de trazado de tuberías, se proyectarán dentro de las tierras de labor evitando afección a vegetación natural y ribazos.
- Tras la fase de construcción se deberá dejar la zona libre de cualquier residuo producido en la obra, debiendo ser retirados por gestor autorizado.

De constatarse a raíz de la puesta en regadío de las parcelas afecciones negativas a recursos naturales protegidos, (como entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas), se podrán establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

4.2. Protección del suelo y movimiento de tierras.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el Reglamento de Suelo Rústico.

En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la ejecución del proyecto, los materiales se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será necesario realizar comunicación ante el Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto de proyecto, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.

Para evitar pérdida y erosión del suelo se plantean las siguientes medidas:

- Mantener la cubierta vegetal, natural o de especies cultivadas, en las calles.
- Aportar materia orgánica, por ejemplo, los restos de poda triturados, hojas, con el fin de mejorar la estructura y la capacidad de infiltración.
- Dejar las hojas caídas bajo copa, salvo en casos de problemas fitosanitarios.
- Dejar los restos vegetales y de poda triturados sobre la superficie del suelo, excepto si hay riesgos de enfermedades o plagas que aconsejen retirarlos.
- Respetar la vegetación natural de lindes, setos, árboles aislados, etc.
- Evitar las labores frecuentes en los suelos con la finalidad de eliminar la hierba.
- Evitar a utilización de aperos (gradas de discos, vertedera) que destruyan la estructura del suelo y propicien la formación de suela de labor.

4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y zonas inundables:

La Confederación Hidrográfica del Guadiana indica que el cauce del arroyo de la Cañada discurre aproximadamente a 200 metros al sur de la zona de actuación, por lo que no se prevén afecciones físicas sobre los cauces integrantes del dominio público hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, ni sobre sus zonas de servidumbre y policía.

De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.

Una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce (que incluye también la zona de servidumbre) en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

Consumo de agua:

Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la documentación aportada no cuantifica las necesidades hídricas de la transformación en regadío. No obstante, indica que el agua procederá de una captación de aguas subterráneas situada en la parcela 88 del polígono 28 del término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca).

De acuerdo con los datos obrantes en dicho organismo, el promotor solicitó, con fecha 8 de febrero de 2019, una concesión de aguas subterráneas por cesión parcial de derechos, que se tramita con el número de expediente 2061/2019, para el riego de 1,35 ha en la citada parcela. El volumen de agua solicitado en dicho procedimiento asciende a 2.442,6 m³/año.

La captación se localiza en la masa de agua subterránea «Sierra de Altomira», declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con efectos desde el 23 de diciembre de 2014, conforme al anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 308, de 22 de diciembre de 2014.

El Programa de Actuación de la citada masa de agua subterránea fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana el 23 de noviembre de 2017 y revisado mediante acuerdos de 12 de diciembre de 2019 y 27 de noviembre de 2023, publicados, respectivamente, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 13, de 21 de enero de 2020, y en el Boletín Oficial del Estado n.º 289, de 4 de diciembre de 2023.

El Programa de Actuación revisado contempla, entre los supuestos en los que podrán otorgarse derechos, determinadas modificaciones de características de derechos de aguas privadas, transformaciones de derechos y nuevas concesiones, en los términos y condiciones establecidos en sus disposiciones y en la normativa de aplicación. En consecuencia, la viabilidad del aprovechamiento solicitado deberá ajustarse a lo dispuesto en dicho Programa de Actuación y a lo que se determine en la resolución del procedimiento de concesión de aguas subterráneas actualmente en tramitación.

Asimismo, de conformidad con la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico, el titular del aprovechamiento deberá instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua efectivamente captados, ya sea contador o aforador. Dicho dispositivo y sus elementos complementarios deberán mantenerse libres de obstáculos, ubicarse en un lugar de fácil acceso y, siempre que resulte factible, quedar protegidos mediante un recinto, caseta o arqueta. Asimismo, las instalaciones deberán diseñarse de manera que las comprobaciones de las mediciones puedan realizarse desde el exterior de las mismas.

Vertidos al DPH:

La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego, los cuales no tienen consideración de vertido de agua residual de acuerdo al Reglamento del DPH.

El organismo de cuenca, podrá establecer, a la vista de la incidencia de los retornos de regadío en la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, requisitos complementarios a los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y retornados al DPH, que se integrarán, en su caso, en un plan de vigilancia específico para cada aprovechamiento. Dicho plan de vigilancia tendrá por objeto el control de los caudales de agua retornados y su calidad a partir de la realización de aforos directos o de la toma de muestras en las épocas que se considere representativas del aprovechamiento, todo ello certificado por una entidad colaboradora de la administración hidráulica.

Los titulares del derecho al uso privativo del agua para riego deberán elaborar el plan cuando así lo prevea el organismo de cuenca, de acuerdo con las indicaciones concretas que éste les notifique, así como adoptar las medidas necesarias para su puesta en práctica, comunicando cualquier incidencia que pudiera suceder relacionada con el objeto de control. Asimismo, las autoridades agrarias de las comunidades autónomas podrán imponer requisitos de control en materia de enriquecimiento por nutrientes y plaguicidas de las aguas tras su aprovechamiento, que podrán incluirse en dicho plan.

Existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas demandas hídricas:

La Oficina de Planificación Hidrológica de este organismo de cuenca, con fecha 29/08/2023, informó lo siguiente:

“En relación con la presente solicitud, se informa:

La captación del recurso se sitúa sobre la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, definida en el Apéndice 4 de las Disposiciones Normativas del vigente Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (Real Decreto 35/2023, de 24 de enero).

De conformidad con el Art. 29.1 y los Apéndices 5.4 y 5.6 de las Disposiciones Normativas del Plan, la masa de agua subterránea se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y se ha procedido a su declaración oficial por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la implantación de un programa de actuación.

La declaración en riesgo de las masas de aguas subterráneas y la implantación de sus programas de actuación son medidas de gestión previstas en la planificación hidrológica para revertir el mal estado cuantitativo y cualitativo de las mismas. El artículo 56 del TRLA dispone que los programas de actuación deben ordenar el régimen de extracciones y las normas en el uso del agua para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea. Para ello, el programa recoge medidas administrativas de gestión, entre las que se encuentran las relativas a las condiciones para la obtención o modificación de derechos al uso privativo de las aguas.

En consecuencia, la solicitud será compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, si se resuelve de acuerdo con lo establecido en el programa de actuación de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira vigente en el momento de su resolución”.

Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, y 14 quater del Reglamento DPH, se comunica que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada.

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución del procedimiento de concesión de referencia 2061/2019.

4.4. Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que ese regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible) debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

4.5. Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno y acabados tradicionales (teja, etc.).

4.6. Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca informa que el proyecto presenta afección directa sobre el ámbito de Prevención B.5 «Alto de Camasquince», documentado y registrado en el Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de Villamayor de Santiago (Cuenca), por lo que resulta necesario adoptar las medidas preventivas y correctoras oportunas para garantizar la compatibilidad de la actuación con la protección del patrimonio cultural.

En consecuencia, con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá incorporar un Estudio de Afección al Patrimonio Cultural que incluya una propuesta de prospección arqueológica previa de carácter intensivo de la parcela afectada, realizada por un arqueólogo expresamente autorizado. A tal efecto, deberá presentar ante la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca o ante la Viceconsejería de Cultura y Deportes la correspondiente solicitud de autorización de trabajos arqueológicos, acompañada del proyecto arqueológico de actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.3.b de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Las medidas de control, corrección y conservación que resulten necesarias, incluida, en su caso, la conservación in situ de los bienes inmuebles y la documentación de los bienes y restos arqueológicos que pudieran aparecer, deberán ser determinadas y autorizadas expresamente por el órgano competente en materia de patrimonio cultural.

Asimismo, cualquier modificación o ampliación del emplazamiento de las infraestructuras del proyecto deberá contar con el visado y la autorización de la citada Delegación Provincial. La ejecución de las actuaciones quedará condicionada al cumplimiento de las determinaciones que establezca el órgano competente en materia de patrimonio cultural para garantizar la protección de los bienes patrimoniales afectados.

En relación con los bienes de dominio público, al sur del ámbito del proyecto transcurre la vía pecuaria denominada «Colada del Carril de las Carretas», clasificada con una anchura legal de 10 metros, por lo que deberán respetarse en todo momento sus características y régimen de protección, sin perjuicio de las autorizaciones que, en su caso, resulten necesarias para las actuaciones que pudieran afectarla. Asimismo, no se prevé afección a montes de utilidad pública.

El proyecto se encuentra fuera del perímetro de protección especial del Parque Natural de las Tablas de Daimiel.

4.7. Adecuación urbanística.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las instalaciones que afecten al subsuelo.

4.8. Plan de Desmantelamiento y cese de la actividad.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo, restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.

4.9. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales.

En general, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

El promotor remitirá al órgano ambiental, en este caso, el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas, que incluirá un listado de comprobación de las medidas contempladas en el Programa de Vigilancia Ambiental. El informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y será presentado ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento correspondiente.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.

- Control de la ausencia de afecciones negativas sobre la avifauna protegida y las especies amenazadas presentes en el entorno.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego.
- Vigilancia y control de la emisión de gases, ruidos y partículas en suspensión, confirmando que se encuentren dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.
- Documentación necesaria que acredite el estado de la maquinaria, vehículos y personal trabajador.
- Que se aplican correctamente las medidas relativas al riesgo de contaminación por nitratos y al uso de fertilizantes y fitosanitarios, y que se mantiene actualizado el libro de registro de productos utilizados.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.
- Control de que se procede a la adecuada restauración de la zona una vez finalizada la ejecución del proyecto.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca:

a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para el aprovechamiento de las aguas subterráneas y el volumen final autorizado.

b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental. Además, en caso de constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos, el Servicio Provincial de Cuenca de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto: “Transformación de secano a regadío de 1,35 Has para riego de viñedo en el término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca)” (Exp. S478/2025/CU/00007), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante. El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

Esta Resolución se remitirá al promotor y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo

que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Cuenca, 20 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

ANEXO 1

Delimitación de la superficie afectada por el proyecto

